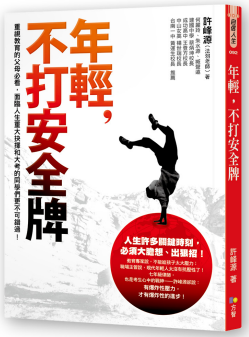
20260122讀書會

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





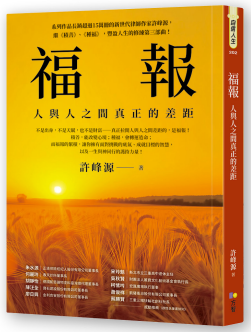














新聞時事

頂客族悲歌

老公死了

小叔分走2千萬房產

還讓老婆獨自繳清

遺產稅、代書費、規費

兄弟姐妹
有些是仇人
分過上一代家產後
有些是陌生人
父母分開再婚後生的

民法繼承順序

除配偶外

第一順位直系血親卑親屬

第二順位父母

第三順位兄弟姐妹

第四順位祖父母

配偶的應繼分
與第一順位繼承人均分
與第二、第三順位
應繼分爲遺產的二分之一
與第四順位
應繼分爲遺產的三分之二

配偶與兄弟姐妹
共同繼承時
配偶的應繼分
爲遺產的二分之一
兄弟姐妹
均分遺產的二分之一

縱使未來刪除
兄弟姐妹特留分
依然有第三順位繼承權
只有透過合法遺囑
才能排除兄弟姐妹的
繼承權、特留分

學習法律
不要學理論的
要學活的
要體會真實的人生

遺產稅

全體繼承人為納稅義務人

公法上的連帶債務

每一位納稅義務人

均有繳納全部遺產稅的

連帶責任

當遺產稅欠稅
全體納稅義務人
移送強制執行拍賣時
原則上只執行
被繼承人的遺產
配偶賴以居住的房子

當小叔小姑擺爛
配偶擔心
賴以居住的房子
被強制執行拍賣
只能自己繳清
全部遺產稅

無論是
公同共有或分別共有
共有人可以
隨時主張分割共有物

遺產稅完稅後

辦理遺產分割

配偶不願意、不敢

跟小叔小姑共有

被活生生奪走其他棟

或只能掏錢把持分買回去

頂客族夫妻
一定要在生前規劃
拖著不處理人就走了
很不負責任
生存配偶會瞬間
跟兄弟姐妹共同繼承

如何協助
頂客族客戶
保護牽手一輩子的
生存配偶

遺囑
獨有強大的功能
在於決定
各項遺產
所有權的歸屬

遺囑

要預留特留分的補償

否則受侵害的繼承人

可以向「取得遺產的人」

主張扣減權

讓遺囑執行的處分無效

第三順位繼承人

兄弟姐妹的應繼分

遺產的二分之一

兄弟姐妹的特留分

應繼分的三分之一

也就是遺產的六分之一

應繼分、特留分
跟遺產稅申報價值無關
土地不是公告現值
房屋不是評定現值
一律用市價計算

夫妻之一方死亡
最先討論的是
生存配偶的
夫妻剩餘財產
差額分配請求權

遺產總額
不等於遺產淨額
扣除喪葬費、遺產稅
扣除不動產貸款後
才去計算特留分

特留分的補償

不限於遺產中的標的物

透過遺囑搭配人壽保險

讓「取得遺產的人」

用遺產外現金

補償繼承人的特留分

遺囑現金補償條款範例

日後若有其他繼承人

主張特留分時

本遺囑指定之遺產取得人

應按其分配取得遺產之比例

以現金或不動產補償之

圓滿遺產分配三部曲

公證遺囑

現金補償條款

人壽保險

第一步
預立公證遺囑
載明將全部遺產
現金、不動產、股票
全部分配給生存配偶

第二步
在公證遺囑中載明
對於兄弟姐妹
六分之一特留分的
現金補償條款

第三步

將被繼承人的現金

必要時創造不動產負債

投保高額人壽保險

降低遺產總額

也就降低應繼分、特留分

更重要的是
透過高額人壽保險
為生存配偶
創造遺產外現金
撐過遺產稅申報過程
準備打發兄弟姐妹的子彈

千萬不要拿印章存摺
去動用被繼承人的存款
刑事偽造文書罪
會讓生存配偶很被動

死亡前二年內贈與配偶
要列入遺產總額計算
擬制遺產
如實申報遺產稅就好
跟民法繼承無關
財產依舊是配偶的

頂客族夫妻
要記得互保
不要只保一邊
人生的事情很難講

不動產本質就是不動
跑不掉、很麻煩
生前贈與過戶違反人性
連預立遺囑也是挑戰人性
你自己做不到的事
不要講得理所當然

二間以上不動產
不處理就變共有
分割共有物通通都沒有
被活生生奪走好幾棟
最後價格很軟隨便賣
生前變現不就好了

除了賴以居住的房子外
將其餘不動產適時變現
轉入高額人壽保險帳戶
是客戶晚年最後
最可靠的保命符

留一間3000萬的不動產
離世時還是3000萬
是被凍結的遺產
與兄弟姐妹共有的遺產
還要管理維護
需要現金還要另外變現

3000萬投保人壽保險
離世時瞬間倍增為
6000萬的身故保險金
不用分給兄弟姐妹
配偶立刻馬上拿到的
遺產外現金

人壽保險
年繳保費500萬
6年期總繳3000萬
宣告利率、分紅實現率達標
原則上解約金會保本
保險金額會有6000萬以上

保本後3000萬解約金
生前都是你的
身故後的瞬間
才由你指定的受益人
領走6000萬保險金

6000萬人壽保險金
遺產外現金
撐過遺產稅申報過程
補償應繼分、特留分
清償不動產貸款
照顧內心想要照顧的人

投資型保單
要課徵遺產稅
這句話太不專業
「變額萬能人壽保險」

投資帳戶
就是投資
自然全部列入遺產

保險帳戶
用保費買定額倍數保額
獨立判斷是否
違反實質課稅原則
如果違反才會
全部列入遺產總額計算

甲型取其高

乙型分開計算

本質都是

把投資帳戶的錢還你

投資帳戶當然列入遺產

其他的就是定額保險

變額萬能人壽保險
一樣可以用來做傳承
只有6%的人要繳遺產稅
用最低的保費
做到最高的保障
更重要的是遺產外現金

單親媽媽為子女買保障
擔心投資型保單
要列入遺產總額計算
這不是搞笑嗎
區分投資帳戶、保險帳戶
聚焦衝高保額、遺產外現金

利率變動型人壽保險
增值回饋分享金
儲存生息遭課徵遺產稅
改為增購保額
用保費買定額倍數保額
符合定額保險本質

分紅型人壽保險
每年紅利增購保額
用保費買定額倍數保額
符合定額保險本質
「終期分紅身故保險金」
已經預設增購保額

利變型人壽保險
分紅型人壽保險
本質上都是傳統保障型
用保費買定額倍數保額
符合定額保險本質的
人壽保險

人壽保險
年繳保費500萬
6年期總繳3000萬
宣告利率、分紅實現率達標
原則上解約金會保本
保險金額會有6000萬以上

保本後3000萬解約金
生前都是你的
身故後的瞬間
才由你指定的受益人
領走6000萬保險金

6000萬人壽保險金
遺產外現金
撐過遺產稅申報過程
補償應繼分、特留分
清償不動產貸款
照顧內心想要照顧的人

亞洲資產管理中心

超高額人壽保險

躉繳1億保費

解約金8000萬

銀行貸款6400萬

第4年期滿保本、保額2倍

自備款3600萬
貸款6400萬2.6%利息
第4年期滿
擁有1億元的保本解約金
2億元的保險金額
也就是2億元的遺產外現金

貸款銀行

保險金在貸款額度內

第一順位受益人

解約金在貸款額度內

第一順位受款人

要保人放棄變更受益人

買一棟1億元的豪宅
自備款3600萬貸款6400萬
利率2.5%每年繳160萬
4年後保本、年增值3%以上
離世瞬間翻倍為2億元以上
遺產外現金

超高額人壽保險
保費融資
幾乎列入遺產總額計算
如實申報遺產稅就好
但受益人可以立刻拿到
遺產外現金

超高資產客戶
購買超高額人壽保險
聚焦準備遺產外現金
第一年就有128%的保額
保險公司一定會幫忙分攤
越早買、活越久、分攤越多

躉繳保險商品
大時代來臨
躉繳佣金
高於期繳佣金
還另外加碼

躉繳高額人壽保險
以前佣金少
因為著重在儲蓄
第二、三年就保本
甚至沒什麼保額

躉繳高額人壽保險
現在著重在保障
第6年才保本
跳2倍以上保額
第1到5年保險公司
低風險，寬體況，高佣金

躉繳

是否就必然課徵遺產稅

終究還是要回歸

是否符合定額保險本質

用保費買定額倍數保額

聚焦遺產外現金

躉繳

資金運用極為彈性

有閒錢就買一張

商品多樣極為彈性

2年快保本、6年高保障

4年保本保障平衡型

股票投資是講趴數
但賣人壽保險
講趴數就弱了
人壽保險
是講倍數遺產外現金

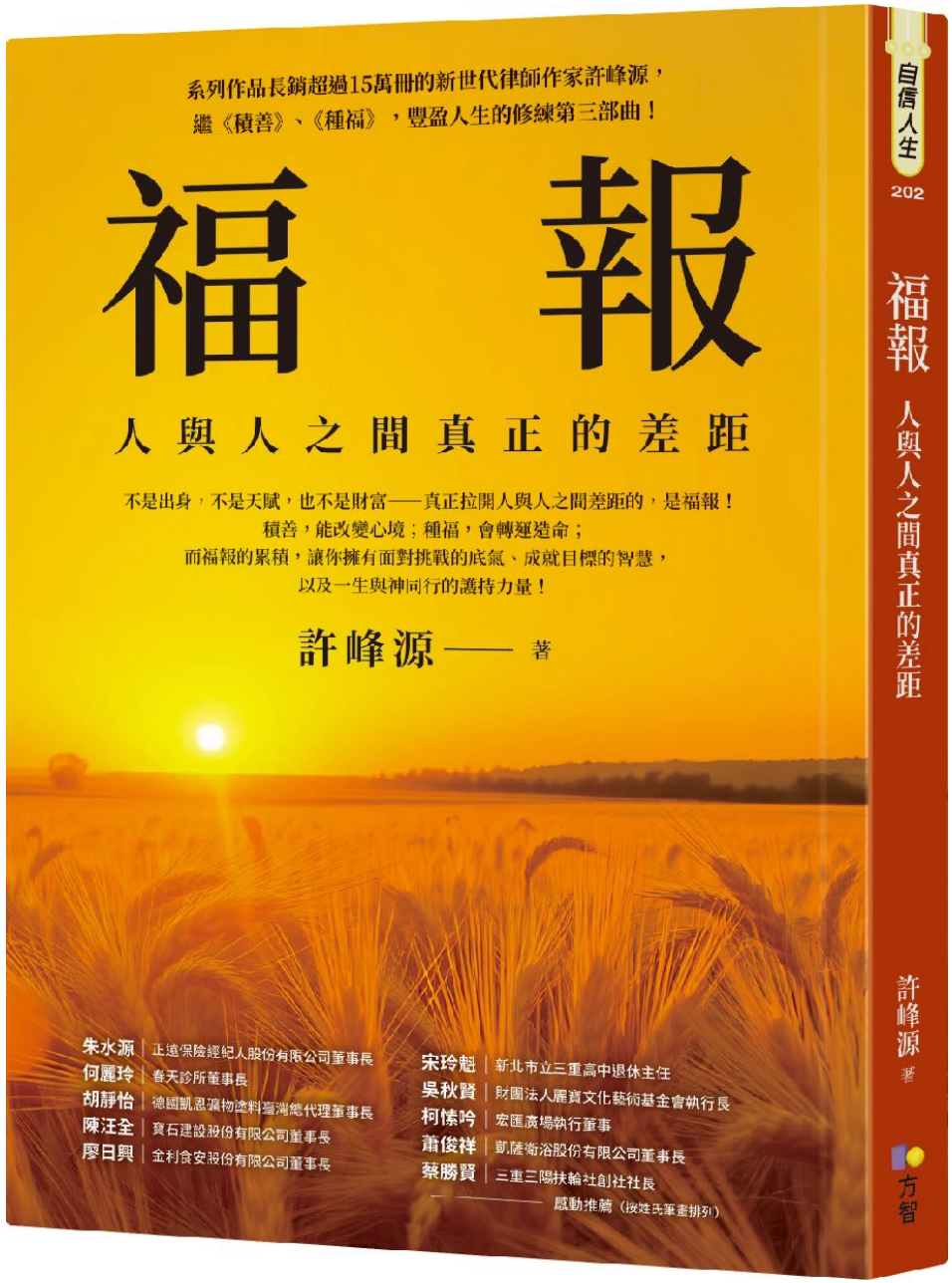
現金、股票
本來就要列入遺產
為什麼買人壽保險
列入遺產總額計算就不買
所以講遺產稅也弱了
聚焦倍數遺產外現金

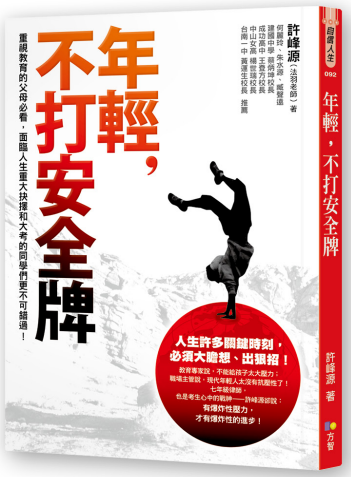
當銀行搭配自家保險公司
躉繳超高額人壽保險
客戶會被教育
聚焦遺產外現金
早就超越遺產稅議題了
你準備好了嗎

人壽保險
本質上不是真實遺產
只是從遺產稅
國家稅收、實質課稅
可能計入遺產總額計算

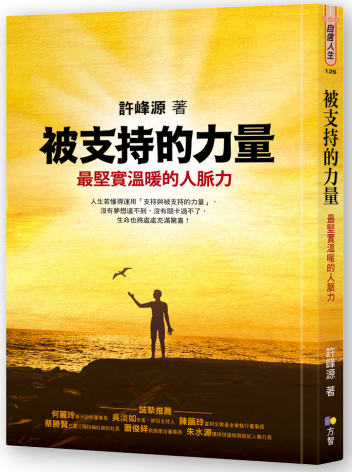
人壽保險
用最低的保費
創造最高的保額
最好還可以盡快保本
創造倍數遺產外現金
挽救風險事故發生的家庭

2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
人生許多關鍵時刻，必須大膽想、出狠招！
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著

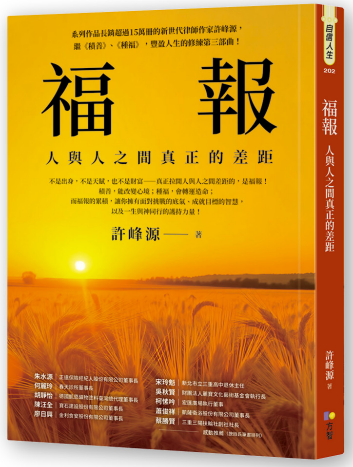

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力


做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著



請搜尋：許峰源-法羽老師